

1518526-67.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2222816/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 26789469 - 13º D.P. CASA VERDE, 2222816 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

LUCAS MARTINS LOVAZS e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518526-67.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518526-67.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2222816/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 26789469 - 13º D.P. CASA VERDE, 2222816 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

LUCAS MARTINS LOVAZS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Lucas Martins Lovazs foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 16 de agosto de 2022, por volta de 04h06, na Rua Joaquim Afonso de Souza, 1.100, Cachoeirinha, nesta cidade, trazia consigo 73,3g de tetrahydrocannabinol e 89,1g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito e, no dia seguinte, a respectiva prisão foi convertida em preventiva (fls. 56/60).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 06 de setembro de 2022 (fls. 88/90).

O réu foi regularmente citado (fls. 118) e apresentou resposta à acusação (fls. 121).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); laudo de constatação (fls. 142/146); laudo do exame químico-toxicológico definitivo (fls. 124/127 e 136/139), laudo do celular (fls. 140/141) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Daniel Barolo Silva de Freitas, policial militar, relatou que a equipe estava em patrulhamento pela referida via, quando dois indivíduos ao avistarem a polícia empreenderam fuga. Ao conseguir aborda-los, com o réu foi encontrada as drogas e com outro indivíduo tinha dinheiro.

A testemunha Poliane Rodrigues Guimarães, policial militar, contou versão semelhante ao colega de farda.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu relatou que ___.

Pois bem.

O réu não confessou a prática do delito, tendo, contudo, em seu desfavor, auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); laudo de constatação (fls. 14/18); laudo do exame químico-toxicológico (fls. 124/127 e 136/139), laudo do celular (fls. 140/141) e depoimentos testemunhais. Nesse sentido, tais depoimentos, coesos e harmônicos, corroboram os fatos descritos na denúncia, que, no dia referido, o réu seguiu até o local dos fatos em poder de uma sacola contendo 29 porções de maconha, 118 porções de cocaína na forma de pó, 50 porções na forma de "crack", além de um frasco contendo 40ml de lança-perfume (cloro de metila) e um comprimido de ecstasy, contendo 0,2g de anfetamina, com a finalidade de entregar as drogas ao consumo de terceiros. Por volta de 04h06, então, o réu conversava no local dos fatos com Adalberto dos Santos Costa, sendo que ambos, ao verem a aproximação de uma viatura da Polícia Militar, empreenderam fuga. Os policiais foram no encalço dos agentes e os detiveram. Em revista, apreenderam, na sacola que o réu segurava, as drogas supra. Em poder de Adalberto, os policiais localizaram R\$ 120,35. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

O réu é reincidente, tendo sido condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Barra Funda, conforme certidão de fl. 44, mas presente também duas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, motivo pelo qual retorno a pena ao patamar anterior, inclusive respeitando o enunciado sumulado número 231 do STJ.

À míngua de outras circunstâncias, torno-a em definitivo.

Tendo em vista a reincidência específica pelo delito de tráfico de drogas , fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Lucas Martins Lovazs como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos dias-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial.

Autorizo a destruição do telefone celular apreendido. Oficie-se.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos. Oficie-se.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 13 de outubro de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA